



إِشْرَاقٌ

ملخص

القواعد الفقهية

هذا الملخص خاص بالفرقة الرابعة
قسم الشريعة الإسلامية

2026

الملخصات



@SUNRISE_AZHAR

* ما هي القواعد الفقهية؟

*** القواعد لغة:** جَمْعُ (قاعدة)؛ وهي: الأساس؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾. ومن معانيها: الضابط؛ وهو: أمرٌ كُلِّي ينطبق على جميع جزئياته.

*** واصطلاحًا:** قضية كُليّة يُتعرّف منها على أحكام جزئياتها؛ وقيل: هي: حكم أكثرى ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه؛ وهذا تعريف لها بالنظر إلى كونها قضية أكثرية أو أغلبية، والأوّل أنسب.

*** الفقه لغة:** مُطلق الفهم (سواء أكان فهماً للأشياء الدقيقة، أم فهماً للأشياء الواضحة)؛ ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾، وقيل: هو فهم الأشياء الدقيقة فقط؛ وهذا مردود بقوله تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾.

*** وشرعًا:** العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية^(١).

* ما هي أنواع القواعد الفقهية؟

(١) كُليّة: وهي التي يندرج تحتها قواعد أخرى.

(٢) مُندرجة: وهي التي تدخل تحت قاعدة كلية.

* مثال: قاعدة (الضرر يُزال) هذه قاعدة كُليّة، ومن القواعد المُندرجة تحتها: [١] (الضرورات تبيح المحظورات)، [٢] (ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها)، [٣] (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

ملخصات مجانية

(١) (العلم): الإدراك الجازم المُطابق للواقع عن دليل. (بالأحكام): خرج به العلم بالذوات، والصفات، والأفعال. والحكم هو: إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه. (الشرعية): خرج به العلم بالأحكام العقلية، والحسّية، والتجريبية، والوضعية الاصطلاحية. والشرعية: ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع؛ كالكتاب والسنة. (العملية): خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. (المكتسب): خرج به علم الله. (من الأدلة): خرج به علم الملائكة، وعلم النبي ﷺ بالأحكام التي ليست عن اجتهاد منه؛ لأنه مكتسب من الوحي. (التفصيلية): والأدلة التفصيلية: هي التي تتعلق بالمسائل الجزئية الفرعية؛ كآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الخاصة بالأحكام العملية.

* ما هي أسباب وضع القواعد الفقهية؟

- ١ - اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم؛ اختلاطاً أدى إلى ضعف اللغة العربية.
- ٢ - كثرة الحوادث وتعدد الوقائع.
- ٣ - دخول الوَضْع (الكذب) في رواية الحديث.
- ٤ - كثرة المجتهدين وتنوع طرائقهم في استنباط الأحكام.

* ما هي أهمية دراسة القواعد الفقهية؟

- ١ - تعد من أجل أنواع الفقه.
- ٢ - عظمة النفع، يعظم قدر الفقيه بقدر الإحاطة بها، وتتضح له مناهج الفتوى.
- ٣ - تُرَبِّي المَلَكَة الفقهية؛ المؤهِّلة للاستدلال والترجيح، واستنباط الأحكام للوقائع المستجدة.
- ٤ - تضبط فروع الأحكام العملية وتربط بينها، وإن اختلفت موضوعاتها.
- ٥ - تمكن من الإحاطة بفروع الفقه بسهولة على وجه يؤمن معه من الاضطراب.
- ٦ - تعين القضاة والمفتين عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة.
- ٧ - تؤدي إلى حصول الطمأنينة للمقلد.

* ما الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

القاعدة الفقهية	النظرية الفقهية	
كلاهما حكم كُلي يندرج تحته جزئيات كثيرة		-
تجمع عددًا من الأحكام الشرعية الموجودة في جميع موضوعات الفقه	بناء هيكل علمي لموضوع خاص من موضوعات الفقه له بداية، ونهاية، وأركان وشروط	١
لا تشتمل على أركان وشروط	حقيقتها تتكون من أركان وشروط	٢
تشتمل على أحكام عامة لا تنتقل إلى الفروع	تتضمن أحكامًا تنتقل إلى الفروع	
تُوظَّف القاعدة الفقهية لخدمة النظرية؛ فالباحث في النظرية لا يستغنى عن القواعد الفقهية؛ فمن يكتب في نظرية العقد -مثلاً- يحتاج إلى قاعدة: (هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟)		

* ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟

القاعدة الفقهية	القاعدة الأصولية	
كلاهما يندرج تحتها قضايا جزئية		
١	مُستمدّة من المسائل الفرعية المُتشابهة	مُستمدّة من علم الكلام، وعلم الفقه، والأحكام الشرعية
٢	مجموعة من الأحكام المُتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها (مثل: الضرر يُزال)	يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية، ويُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها (مثل: الأمر المُجرّد عن القرائن يفيد الوجوب)
٣	تتعلق بأفعال المكلفين	تتعلق بالأدلة الإجمالية الشرعية
٤	متأخرة في وجودها عن الفروع؛ لأنها جمع لشتاتها ورابط بينها	موجودة قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه بها عند الاستنباط
٥	الحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات؛ حيث يكون لها مستثنيات	تنطبق على جميع جزئياتها

* ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟

القاعدة الفقهية	الضابط الفقهي	
كلاهما حكم كلي يندرج تحتها جزئيات كثيرة		
١	تجمع فروعاً فقهية من أبواب شتى، فموضوعها غير مُعيّن؛ مثال: (الأموار بمقاصدها)؛ تدخل في أبواب فقهية مُتعدّدة؛ كالصلاة، والطلاق، ...	يجمع فروعاً من باب واحد، فموضوعه مُعيّن؛ مثال: (كل ما صح كونه مبيعاً عوضاً أو مُعوّضاً صح كونه صداقاً، وما لا؛ فلا)؛ وهذا عند الشافعية، وهو مُختصّ بباب الصّدق
٢	متفق عليها بين المذاهب غالباً	فيختص بمذهب معين؛ فهو أخصّ من القاعدة

* ما كيفية التخرّيج على القاعدة؟

* مثال: إذا أردنا أن نثبت النية لصلاة النافلة؛ فنقول: [١] النافلة من الصلاة عبادة (صغرى)، [٢] وكل عبادة تحتاج إلى نية (كبرى) = فالنافلة من الصلاة تحتاج إلى نية (نتيجة).

* كَيْفَ نَشَأَتْ الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ؟

* لم توضع جملة واحدة في وقت مُعَيَّن على يد أناسٍ مَعْلُومِينَ، كما أنه لا يعرف لكل قاعدة واضع مُعَيَّن؛ إلا ما كان نص حديث نبوي كقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث جرى مجرى قاعدة (الضرر يزال)، أو ما أثر عن بعض أئمة المذاهب وكبار الفقهاء؛ كقاعدة: (لا ينسب لساكت قول)؛ وضعها الإمام الشافعي.

* أما مُعْظَمُ القواعد الفقهية فقد صيغت بالتدرج في عصور ازدهار الفقه على أيدي كبار فقهاء المذاهب استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية، ومبادئ أصول الفقه، وعلل الأحكام؛ والدليل:

١ - أن كثيراً من القواعد الفقهية تختلف صيغها في كتب المتأخرين عنها في كتب المتقدمين.

٢ - أن القواعد الفقهية كانت تسمى في كتب المتقدمين أصولاً.

* وقد بدأت حركة تدوين القواعد في أواخر القرن الثالث الهجري، وأول من عرف بوضع القواعد: الإمام أبو زيد الدبوسي في «تأسيس النظر»، إلا أن حركة تدوين القواعد لم تتقدم، ولم تبدأ في الظهور متكاملة إلا في بداية القرن السابع الهجري.

* ما مدى الاحتجاج بالقواعد الفقهية في إثبات الأحكام؟

* إذا كان دليل القاعدة نصاً من كتاب الله^(١) أو من سنة رسوله ﷺ^(٢)؛ فإنها تعتبر دليلاً شرعياً يحتاج به في إثبات الأحكام؛ لأن الاحتجاج بها نابع عن الاحتجاج بأصلها.

* أما إذا لم يكن للقاعدة دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله ﷺ، وإنما أسسها الفقهاء نتيجة لاستقراء المسائل الفقهية؛ فقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بها على قولين:

(١) كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير)؛ فإن مصدرها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقاعدة: (العادة محكمة)؛ أساسها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ...﴾؛ وذم مخالفة سبيل المؤمنين يوجب اتباع سبيلهم، وسبيل المؤمنين: عاداتهم وطريقتهم في التعامل فيما بينهم.

(٢) كقاعدة: (الأمر بمقاصدها)؛ أساسها قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

(١) لا يجوز الاحتجاج بها في استخراج الأحكام، وإنما تُعتبر شاهداً يُستأنس به؛ لسببين:

١- أن معظم القواعد لا تخلوا عن المستثنيات، وقد تكون المسألة من المُستثنيات.

٢- أن هذه القواعد تعتبر جامعاً للفروع الفقهية؛ فكيف تُجعل دليلاً من أدلة الشرع.

(٢) يجوز الاحتجاج بها، بل قالوا بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة سالمة عن المعارض.

* ما هي أهم الكتب المؤلفة في القواعد؟

* أولاً: المذهب الحنفي: (أسبق المذاهب في صياغة القواعد الفقهية)

١- «رسالة الكرخي»؛ للنسفي (ت ٥٣٧ هـ)، أقدم مؤلف في القواعد الفقهية.

٢- «تأسيس النظر»؛ للدبوسي.

٣- «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ).

* ثانياً: المذهب المالكي:

١- «أنوار البروق في أنوار الفروق»، المشهور بـ«الفروق» للقرافي (ت ٦٨٤ هـ).

٢- «إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك» للونشريسي (ت ٩١٤ هـ).

* ثالثاً: المذهب الشافعي:

١- «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين ابن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ)، ويسمى

«القواعد الصغرى».

٢- «المشور في القواعد» للزركشي (ت ٧٩٤ هـ).

٣- «الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي (ت ٩١١ هـ).

* رابعاً: المذهب الحنبلي:

١- «تقرير القواعد وتحرير المسائل والفوائد» لابن رجب (ت ٧٩٥ هـ).

٢- «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام.

القواعد الفقهية الخمس المشهورة

* ما هي القواعد الفقهية الخمس المشهورة؟

- ١- الأمور بمقاصدها. ٢- اليقين لا يزال بالشك. ٣- المشقة تجلب التيسير.
 - ٤- الضرر يزال. ٥- العادة مُحْكَمَةٌ.
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| الفقه مبنيٌّ على قواعدٍ | خمسٌ هي (الأمور بالمقاصدِ) |
| وبعدها (اليقينُ لا يزالُ | بالشكِّ) فاستمع لما يُقالُ |
| و(تجلبُ المشقة التيسيراً) | ثالثها فكن بها خبيراً |
| رابعها فيما يُقال (الضررُ | يُزال) قولاً ليس فيه غررُ |
| خامسها (العادةُ قل: مُحْكَمَةٌ) | فهذه الخمسُ جميعاً مُحْكَمَةٌ |

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها

- * الأمرُ: جمعُ (أمر) ويُطلق على معانٍ منها: [١] الحال والشأن، [٢] والعلامة، [٣] والعجبُ.
- * والمَقْصُودُ به هنا: نفس الفعل؛ وهو عمل الجوارح، ومنها: اللسانُ وفعله، والقول.
- * المقاصد: جمع (مقصد) مأخوذ من القصد ويأتي بمعانٍ منها: [١] إتيان الشيء، [٢] والعدل، [٣] واستقامة الطريق، [٤] والنية (وهذا هو المراد هنا).

- * ما معنى القاعدة؟ أن أعمال المكلف وتصرفاته تختلف باختلاف مقصوده وراء هذه الأعمال والتصرفات؛ فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم، ويعمل مثله بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر؛ مثال: الذبح؛ يحل الحيوان إذا ذبح لله، ويحرم إذا ذبح لغيره، والصورة واحدة.

* ما دليل هذه القاعدة؟

- * الأصل المُثَبَّتُ لها: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وفي الحديث: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في فم امرأتك».

* ما الذي يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه؟

(١) أبواب العبادات: كالوضوء، والغسل؛ فرضاً ونفلًا، ومسح الخُفِّ، والتيمم، والصلاة بأنواعها، والقصر، والجمع، والإمامة، والاقتداء، وسجدة التلاوة والشكر، وأداء الزكاة، واستعمال الحُلِيِّ أو كَنَزِهِ، وصدقة التطوع، والصوم فرضاً ونفلًا، والنذر، والكفارات.

(٢) العقود: ومن أمثلة ذلك: كنيات البيع، والهبة، والقرض، والضَّمان، والحوالة، والوكالة. وتدخل في غير الكنيات في مسائل؛ منها: إذا أخذ اللقطة بقصد الحفظ على مالِكها؛ لم يلزمه التعريف، بل هو مستحب، وإن نوى التملك؛ كان واجبًا.

(٣) أبواب الأحوال الشخصية: ومن أمثلة ذلك: كنيات النكاح، والطلاق، والرجعة.

(٤) أبواب الجنايات والحدود: ومن أمثلة ذلك: القصاص في مسائل كثيرة منها: تمييز العمد وشبه العمد والخطأ، والسَّرقة؛ فيما إذا أخذ آلات اللهو بقصد كسرها، أو بقصد سرقتها، وفيما إذا أخذ مال المدين بقصد الاستيفاء، أو السَّرقة؛ فلا يُقَطَّع في الأول، ويُقَطَّع في الثاني.

(٥) نشر العلم، والحكم بين الناس، وتحمل الشهادات وأداؤها.

(٦) المباحات إذا أُريد الثواب عليها: المباحات تتحول بالنية إلى قربات؛ فالعمل لكسب الرزق يغدو عبادة وجهادًا في سبيل الله إذا كان الغرض منه إعفاف النفس عن الحرام، وكذلك النكاح والوطء إذا قُصد بهما إقامة السنة، أو الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، وأيضًا الأكل والشرب واللبس والتجمل إذا كان يستعين بذلك على طاعة الله.

* ما هي حقيقة النية؟

* النية لغة: القصد.

* واصطلاحًا: قصد الشيء مُقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم.

*** ما هو محل النية؟ القلب؛ لأن القلب محل العقل والعلم والإرادة^(١).**

*** ما الذي يترتب على كون محلّ النية: القلب؟**

١ - أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب.

* مثال: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب؛ فلو نوى بقلبه الوضوء، وبلسانه التبرّد؛ صحّ الوضوء، أما لو نوى بقلبه التبرّد وبلسانه الوضوء؛ فلا يصح، ولو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة؛ صح ما في القلب. لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير قصد فلا تنعقد، ولا يتعلق به كفارة، ويكون لغواً عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾؛ فإن الله سبحانه نفى المؤاخذة فيه، وجعل المؤاخذة والكفارة فيما عقدنا من الأيمان.

٢ - أنه لا يُشترط مع القلب التلفظ باللسان.

* ويتفرع عن ذلك: جميع العبادات؛ فما نواه الشخص منها بقلبه دون أن يتلفظ به صح. وإذا أحيا أرضاً بنية جعلها مسجداً؛ فإنها تصير مسجداً بمجرد النية، ولا يحتاج إلى لفظ. وخرج عن هذا الأصل صوراً لا بد من التلفظ بها باللسان مع النية منها: [١] الطلاق، [٢] والنكاح، [٣] والرجعة، [٤] والقذف، [٥] والبيع؛ لأن هذه الأمور لا تنعقد بالنية، بل لا بد من اللفظ حتى يترتب عليها حكمها.

*** ما هي مراتب القصد؟**

*** للقصد خمس مراتب:**

(١) الهاجس؛ وهو: ما يلقي في النفس.

(٢) الخاطر؛ وهو: جريانه فيها.

(٣) حديث النفس؛ وهو: ما يقع فيها مع التردد هل يفعل أو لا.

*** وهذا مرفوع؛ لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأَمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»، وإذا ارتفع حديث**

النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى، ويُستثنى من عدم المؤاخذة بالخطرة ما إذا تعمدها.

(١) وذهب بعض المالكية إلى أن العقل في الدماغ؛ فيلزم عليه: أن تكون النية في الدماغ، والراجع: أنها في القلب؛

لقوله تعالى: ﴿...فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾، ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾.

(٤) الهم: وهو ترجيح قصد الفعل؛ وهو مرفوع لقوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾، وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة...».

* وعدم المؤاخذه بحديث النفس والهم ليس مطلقاً؛ بل بشرط عدم التكلم والعمل، فإذا تكلم أو عمل يؤخذ بشيئين: همه، وعمله.

(٥) العزم وهو قوة القصد، والجزم به، وعقد القلب: وهذا يؤخذ به عند المحققين من العلماء؛ [١] لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، [٢] وقال ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»، [٣] وأجمع العلماء على المؤاخذه بأعمال القلوب؛ كالحسد ونحوه، [٤] كما أن التوبة واجبة على الفور؛ ومن ضرورتها: العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود قبل أن يتوب منها فذلك مضاد للتوبة فيؤخذ به.

* ما الذي شرعت النية لأجله؟

* المقصودُ الأهمُّ من النية: [١] تمييز العبادات عن العادات، [٢] وتمييز العبادات بعضها عن بعض.

* من أمثلة تمييز العبادات من العادات:

١- الغُسل: متردد بين [١] ما يُفَعَّلُ قربةً إلى الله؛ كالغسل عن الأحداث، [٢] وما يفعل لأغراض العباد؛ من التبرد، والتنظيف، وإزالة الأقدار.

٢- دفع الأموال: متردد بين [١] أن يُفَعَّلَ هبة، أو هدية، أو ودیعة، [٢] وبين أن يُفَعَّلَ قربة لله؛ كالزكاة، والصدقات، والكفارات.

٣- الإمساك عن المفطرات: [١] تارة يفعل للحِميّة والتداوي، [٢] وتارة قربة لله.

٤- الذبح: [١] قد يكون بقصد الأكل والاقتيات، [٢] وقد يكون بقصد التقرب بإراقة الدماء.

* أما تمييز رتب العبادات؛ فمثاله:

- ١ - الصلاة: تنقسم إلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إلى راتب وغير راتب، والفرض ينقسم إلى مندور وغير مندور، وغير المندور ينقسم إلى ظهر، وعصر، ومغرب، وعشاء.
- ٢ - وكذلك في العبادات المالية: تميز الصدقة الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المندور والنافلة.
- ٣ - وكذلك تمييز صوم النذر عن صوم النافلة، وصوم رمضان عما سواه.

* ما الذي يُشترط فيه النية وما الذي لا يُشترط فيه النية؟

* كلُّ عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب؛ فُشترطُ فيه النية، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتعاطته الطيبة قبل الشريعة لملائمته بينهما؛ فلا تشترط فيه النية؛ إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب.

* ما كان من المعاني المحضة (كالخوف والرجاء)؛ فلا يُقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً.

* وأما الأقوال فتحتاج إلى نية في ثلاث مواطن:

- ١ - التقرب إلى الله فراراً من الرياء.
- ٢ - التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.
- ٣ - قصد الإنشاء؛ ليخرج سبق اللسان.

* من الأمور التي لا يُشترط فيها النية:

- ١ - القربات التي لا لبس فيها؛ كالإيمان بالله، وتعظيمه، والخوف منه، ورجائه، وكذلك قراءة القرآن، والتسبيح؛ فالنية فيها مُنصرّفة إلى الله بصورتها.
- ٢ - الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء؛ لانصرافها بصراحتهامدلولاتها، فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى النية.

- ٣- المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة؛ كمن استأجر بساطاً أو ثوباً أو عِمَامَةً؛ لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد؛ لانصرف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدها عادةً، وإذا كانت العينُ مُتَرَدِّدَةً؛ كالدابة للحمل والركوب، والأرض للزراعة والبناء؛ افتقرت إلى التعيين.
- ٤- العقود إذا كان بعضها غالباً؛ لم يحتج إلى تعيينه في العقد.

* ما هو الوقتُ المعتبر للنية؟

- * الأصل أنه يكون في أول فعل العبادات ونحوها، وخرج عن هذا صور؛ منها:
- ١- الصوم: تصح نيته متراخية عن العمل إن كان تطوعاً، ومتقدمة عليه إن كان فرضاً.
- ٢- الزكاة: الأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع.
- ٣- الجمع بين الصلاتين: فإن نيته في الصلاة الأولى.
- ٤- نية الأضحية: يجوز تقديمها على الذبح.
- ٥- نية الاستثناء في اليمين: تجب قبل فراغ اليمين، مع وجوبها في الاستثناء أيضاً.

* ما هي شروط النية؟

- ١- الإسلام. ٢- التمييز. ٣- العلم بالمنوي. ٤- ألا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي.
- ٥- الإخلاص.

* الشرط الأول: الإسلام؛ لأن النية عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر.

* الشرط الثاني: التمييز؛ وهو قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني، وسن التمييز: هو السنُّ التي يعرف فيها مضاره ومنافعه؛ فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون.

* الشرط الثالث: العلم بالمنوي؛ ومعناه: أن يعلم حكم ما نواه من فرض أو نفل عبادة أو غيرها.

* الشرط الرابع: ألا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي؛ فمن ارتدَّ -والعياذ بالله- في أثناء صلاته، أو صومه؛ بطلت صلاته، وبطل صومه.

* ما هي صُورُ المُنافي بين النِّيَّة والمنوي؟

- ١ - نية القطع . ٢ - نية القلب أو النقل .
- ٣ - عدم القدرة على فعل المنوي لمانع عقلي، أو شرعي، أو عادي .
- ٤ - التردد وعدم الجزم في أصل النية .

* الصُّورة الأولى: نية القطع؛ ومن أمثلتها:

- ١ . نوى قطع الإيمان -والعياذ بالله-: صار مرتدًا في الحال .
- ٢ . نوى قطع الصلاة في أثناءها: بطلت بلا خلاف .
- ٣ . نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع .
- ٤ . نوى الأكل أو الجماع في الصوم: لم يضره ما لم يفعله .
- ٥ . نوى فعل مناف في الصلاة (كالأكل والفعل الكثير): لم تبطل قبل فعله .
- ٦ . نوى الإتمام في الصلاة: يمتنع عليه القصر .

* الصورة الثانية: نية القلب أو النقل:

- ١ . فمن نقل فرضًا إلى فرض: لم يحصل واحد منهما .
- ٢ . ومن نقل نفلًا إلى فرض: لم يحصل واحد منهما .
- ٣ . أما من نقل فرضًا إلى نفل؛ فإنه يصح .

* الصورة الثالثة: عدم القدرة على فعل المنوي لمانع عقلي، أو شرعي، أو عادي.

- ١ . فمثال المانع العقلي: أن ينوي بوضوئه أن يصلي صلاة وألا يصليها: لم يصح لتناقضه .
- ٢ . ومثال المانع الشرعي: أن ينوي بوضوئه الصلاة في مكان نجس: فلا يصح وضوئه .
- ٣ . ومثال المانع العادي: أن ينوي بوضوئه صلاة العيد في أول المحرم .

* الصورة الرابعة: التردد وعدم الجزم في أصل النية؛ ومنها:

- ١ . تردّد هل يقطع الصلاة أم لا: بطلت صلاته .

٢. اشترى بيتاً للسكنى وهو ينوي إن أصاب ربحاً باعه: لا زكاة عليه؛ لعدم خلوص نية التجارة.

٣. أخرج جزءاً من ماله وهو يتردد بين كونه زكاة أو صدقة: لم تقع زكاة للتردد.

*** الشرط الخامس: الإخلاص؛** وهو شرط لقبول النية في العبادات وترتب الثواب عليها. والمراد به: تخلص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه، وقيل: الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهداً غير الله؛ والدليل على اشتراط هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً﴾.

*** وينبغي على اشتراط هذا الشرط:**

١ - عدم قبول النيابة في النية؛ لأن المقصود اختبار سر العبادة.

٢ - جواز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل؛ كتفرقة زكاة، وذبح أضحية، وصوم عن

ميت، وحج.

*** ما هي أنواع التشريك في النية؟ وما أثره في العمل؟**

*** التشريك في النية أنواع:**

١ - أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. ٢ - أن ينوي مع العبادة المفروضة أخرى مندوبة.

٣ - أن ينوي مع المفروضة فرضاً آخر. ٤ - أن ينوي مع النفل نفلاً آخر.

٥ - أن ينوي مع غير العبادة شيئاً آخر غيرها.

*** النوع الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة؛ وهو قسمان:**

١ - قسم يطلها؛ كأن يذبح الأضحية لله ولغيره؛ فهذا يوجب حرمة الذبيحة.

٢ - قسم لا يطلها؛ ومن أمثلته:

١. ما إذا قرأ في الصلاة آية، وقصد بها القراءة والإفهام؛ فإنها لا تبطل.

٢. ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرّد؛ لأن التبرّد حاصل قصده أم لا.

٣. ما لو نوى الطواف والسعي خلف غريمه؛ لأن اشتغاله بالغريم لا يفتقر إلى قصد.

* النوع الثاني: أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، ويندرج تحته أربع صور:

١ - ما يقتضي البطلان في الكل؛ كأن يُكَبَّرَ المسبوقُ والإمامُ رَاكِعٌ تكبيرةً واحدة، وينوي بها التحريمَ والهوي إلى الركوع؛ لم تنعقد الصلاة للتشريك في هذا التكبير.

٢ - ما يحصل به النفل فقط؛ كأن يُخْرِجَ مائة جنية، وينوي بها الزكاة وصدقة التطوع؛ فلا تقع زكاة وتقع تطوعاً.

٣ - ما يحصل به الفرض فقط؛ كأن ينوي بحجّه الفرض والتطوع؛ فيقع فرضاً.

٤ - ما لا يقتضي البطلان ويصحان معاً؛ ومن أمثلة ذلك:

١. ما لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض وتحية المسجد؛ صحت وحصل معاً.

٢. ما لو صام في يوم عرفة قضاءً، أو نذرًا، أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة: صح وجُعِلَ عنهما.

* النوع الثالث: أن ينوي مع المفروضة فرضاً آخر، ولا يجرى هذا إلا في الحج والعمرة.

* النوع الرابع: أن ينوي مع النفل نفلاً آخر؛ كمن نوى أن يغتسل للجمعة والعيدین
غسلاً واحداً فإنهما يحصلان.

* النوع الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيئاً آخر غيرها؛ وهما مختلفان في الحكم مثل
أن يقول لزوجته أنت حرام وينوي الطلاق والظهار؛ فالأصح أنه يخير بينهما فما اختار ثبت.

* ما هي القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمر بمقاصدها)؟

١ - مقاصد اللفظ على نية اللفظ.

٢ - هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض.

٣ - هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها:

* (العبرة): الاعتداد. * (الصَّيغ): الألفاظ التي تدل على انعقاد العقد.

* (العقد): تعليق كلام أحد المتعاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل.

* (المعاني): الصورة الذهنية؛ من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصلة في العقل.
* معنى القاعدة: هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطريق الحقيقة أو إلى ما يدل عليه بطريق التضمن؟ ومفادُه: هل الاعتداد عند حصول التعاقد بالألفاظ الخاصة التي تدل عليها ك: بعت، واشتريت، وزوجت، ونحو ذلك، أم بالمعاني التي تدل عليها؟

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

* اليقين في اللغة: العلم وإزاحة الشك، وتحقيق الأمر.
* الشك في اللغة: الارتياب، وهو خلاف اليقين؛ أي: التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه، أو رجع أحدهما على الآخر.

* واصطلاحًا: الترددُ بين النقيضين بلا ترجيحٍ لأحدهما على الآخر.

* ما الفرقُ بين (الظن)، و(غالب الظن)، و(الشك)، و(الوهم)؟

- ١ - الظن: اعتقاد الاحتمال الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر.
- ٢ - غالب الظن: رجحان أحد الجانبين على الآخر رجحانًا مطلقًا يطرح معه الجانب الآخر.
- الشك: تساوي الاحتمالات دون رجحان لأحدهما.
- الوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر.

* معنى القاعدة: أن الأمر الذي ثبت بيقين لا يزول أي لا يرتفع بالشك وإنما يزول بيقين مثله، لأن الشك ضعيف فلا يقوى على إزالة اليقين القوي.

* ما هي أدلة ثبوت هذه القاعدة؟

١ - قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛ فمعنى الحق هنا: اليقين؛ أي: ليس الظن كاليقين.

٢ - سُكِّيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

٣- وقال ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».

* ما هي الفروع الفقهية المُخَرَّجة على هذه القاعدة؟

- ١- لو تيقن طهارة الماء وشك هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة.
- ٢- لو شك في طلاق زوجته، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصيام أو الصلاة، أو الوضوء، أو الاعتكاف وهو أثناء هذه العبادات؛ فالمعتبر اليقين، وكل هذه الشكوك لا أثر لها.
- ٣- ما لو سافر إنسان إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة بحيث لا يعلم موته ولا حياته؛ فالمعتبر اليقين (وهو حياته) إلى أن يعلم موته بالبين، أو بموت جميع أقرانه.
- ٤- لو اشترى شيئاً ثم ادعى أن به عيباً، وأراد رده، واختلف أهل الخبرة في ذلك؛ فليس للمشتري الرد، لأن السلامة هي الأصل المتيقن فلا يثبت العيب بالشك.

* ما هي القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟

- ١- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ٢- الأصل براءة الذمة.
- ٣- من شك هل فعل شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعله.
- ٤- الأصل في الأمور العارضة العدم.
- ٥- الأصل في الكلام الحقيقة.

(١) أولاً: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان:

* الأصل لغة: ما ينبنى على غيره. واصطلاحاً: يُطْلَق على معانٍ منها: القاعدة الكلية المنطبقة على جزئياتها، وهو المراد هنا.

* ومعنى هذه القاعدة: أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي فالأصل فيه أن يحكم ببقائه واستمراره على الحال التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار إليه حينئذ.

* دليل القاعدة: الاستصحاب.

* ومن أمثلة هذه القاعدة:

١ - أكل آخر النهار بلا اجتهد وشك في الغروب؛ بطل صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار.

٢ - أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر؛ صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل.

٣ - أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحًا، أو بعده فيكون باطلاً؛ حكم بصحته.

٤ - تعاشر الزوجان مدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة؛ فالقول قولها مع يمينها عند عدم بينة الزوج؛ لأن الأصل بقاء النفقة في ذمته.

٥ - زوج الأب ابنته معتقداً بكارتها فشهد أربعة نسوة بشيوبتها عند العقد؛ لم يبطل العقد؛ لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر، والأصل البكارة.

* ثانيًا: قاعدة: الأصل براءة الذمة:

* الذمة لغة: العهد.

* واصطلاحًا: وصف شرعي يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه.

* معنى القاعدة: أن الأصل أن تكون ذمة كل إنسان بريئة وغير مشغولة بحق للغير، فإذا ادعى شخص خلاف هذا الأصل كان عليه أن يبرهن على ذلك.

* ثالثًا: قاعدة من شك هل فعل شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعله:

* معنى القاعدة: أن من شك في فعل الشيء أو عدم فعله ولم يرجح عنده جانب الفعل

أو الترك فإنه يصار إلى الأصل وهو عدم الفعل.

* ويدخل في هذه القاعدة قاعدة أخرى؛ وهي: (من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل)؛ لأنه متيقن؛ اللهم إلا أن تشغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.

* ومن الأمثلة على هذه القاعدة:

١ - شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن، وجب إعادته، فلو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ، فإن احتمل أنه النية وجب الاستئناف.

٢ - لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم، وشك هل عليه زكاتها كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل، لأن الأصل بقاء زكاته.

* رابعًا: قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم:

* العارض من الأشياء: الطارئ، خلاف الأصلي. والعدم: ضد الوجود.

* معنى القاعدة: عند الاختلاف في ثبوت الأمور العارضة وعدمها؛ فالقول قول من يتمسك بعدمها.

* ومن المسائل المتفرعة على هذه القاعدة:

١ - لو اختلف الزوجان في الوطء وعدمه؛ فالقول قول نافي الوطء؛ لأن الأصل عدمه.

٢ - لو تباع شخصان فادعى أحدهما أنه اشترط في العقد الخيار لنفسه، وأراد الفسخ والرد، وأنكر الآخر هذا الاشتراط؛ فالقول قول المنكر بيمينه؛ لأن الأصل في العقد خلوه عن الاشتراط.

* خامسًا: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة:

* الحقيقة: استعمال الأصل في المعنى الذي وضع له؛ مثل: كلمة (أسد) للحيوان المعروف.

* المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي علاقة ومناسبة، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.

* معنى القاعدة: أن الكلام إن كان له معنى حقيقي وآخر مجازي؛ فحمل على معناه الحقيقي،

إلا إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي فيصار إلى المجاز.

✽ من الأمثلة على هذه القاعدة:

١- لو قال وقفت داري على أولادي ثم على الفقراء؛ فإن الوقوف ينصرف إلى الأولاد الصُّلبيّين ولا يشمل الأحفاد، ولكن لو لم يكن للواقف حين العقد أولاد صليبين بل كان له أحفاد؛ فإن الوقف ينصرف إليهم.

٢- لو قال وقفت على حفاظ القرن؛ لم يدخل فيه من كان حافظاً ونسيه؛ لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازاً باعتبار ما كان.

٣- لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحث إلا بدخول الدار التي يملكها، أما التي يسكنها بإعارة أو إجارة فلا؛ لأن إضافتها إليه كانت مجازاً، إلا إذا أراد بالدار مسكنه فإن يحث.

٤- حلف لا يأكل من هذه الشاة؛ حث بلحمها لأنه الحقيقة، ولم يحث بأكله من لبنها ونتاجها لأنه مجاز.

٥- حلف ألا يبيع ولا يشتري فوكل في ذلك؛ لم يحث؛ حملاً للفظ على الحقيقة، إلا إذا كان الخالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه كالحاكم، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الخالف فعله بنفسه؛ كالبناء مثلاً؛ فإنه يحث بالأمر بفعله.

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

✽ المشقة: التعب. التيسير: السهولة. العُسْرُ: ما يجهد النفس ويضر الجسم.

✽ معنى القاعدة: أنَّ الشدة والعناء والتعب والصعوبة الخارجة عن المعتاد سبب في تخفيف التكاليف الشرعية.

✽ ما هي أدلة القاعدة؟

ملخصات مجانية

✽ أولاً: من الكتاب:

١- قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

٢- وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

٣- وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾.

٤- وقوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

* دَلَّتْ الآيَاتُ عَلَى أَنَّ الْيُسْرَ والتخفيف من الخصائص التي امتاز بها الإسلام، وأنه ما من عملٍ شَرَعَ على المكلف إلا وهو في وُسْعِهِ، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة.

* ثانيًا: من السُّنَّة:

١- قال رسول الله ﷺ: «إن الدين يسر»؛ فسماه يُسرًا مُبالغة؛ بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم.

٢- «ما خَيْرٌ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً».

٣- وقال رسول الله ﷺ: «لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

* ثالثًا: الإجماع: أجمعت الأمة على عدم وقوع التكليف بالشاق.

* ما هي أنواع المشاق الموجبة للتخفيف؟

* تتنوع المشاق الموجبة للتخفيف إلى نوعين:

(١) مشقة معتادة لا تنفكُ العبادة عنها؛ كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد، ومشقة

صلاة الفجر في هجر المضاجع، ومشقة الصُوم في طول النهار وشدة الحر، ومشقة الحج التي

لا بد منها عندما تؤدي الفريضة: لا أثر لها في إسقاط العبادات أو تخفيفها.

(٢) مشقة تنفك عنها العبادات؛ وهي أنواع:

١- مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف:

توجبُ التخفيف والترخيص.

٢- مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع، أو أدنى صداع، أو سوء مزاج خفيف: لا اعتبار لها في التخفيف والترخيص.

٣- مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة: [١] ما دنا منها من المشقة العُليا: أوجب التخفيف، [٢] وما دنا منهما من المشقة الدنيا: لم يوجب التخفيف.

*** ما الذي يتخرج على هذه القاعدة؟**

*** جميع رُخص الشرع وتخفيفاته.**

*** ما هي الرُّخصة؟**

*** هي: التيسير والتسهيل. واصطلاحًا: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.**

*** ما هي أقسام الرُّخص؟ خمسة أقسام:**

(١) رخص يجب فعلها: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع وإن كان صحيحًا، وإساعة الغصة بالخمير.

(٢) رخص يُندب فعلها: كالقصر في السفر، والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض، وجواز النظر إلى المخطوبة.

(٣) رخص يباح فعلها: كالسلم.

(٤) رخص الأولى بالمكلف تركها: كالمسح على الخُفِّ، والجمع والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه.

(٥) رخص يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل عند بعض الفقهاء.

*** ما هي أسباب التخفيف؟**

*** سبعة؛ وهي: [١] السفر، [٢] والمرض، [٣] والإكراه، [٤] والنسيان، [٥] والجهل، [٦] والعسر، وعموم البلوى، [٧] والنقص.**

*** السبب الأول: السفر:** وينقسمُ باعتبار ما يترتب عليه من الأحكام إلى قسمين:

(١) السفر الطويل: وهو ما كان مسيرة يومين، أو يوم وليلة (الجمهور)، أو مسيرة ثلاثة أيام (الحنفية)، ويتعلق به من الأحكام:

١- قصر الصلاة الرباعية.

٢- الفطر في رمضان.

٣- جواز المسح على الخفين مدة ثلاثة أيام بلياليها.

(٢) السفر القصير: وهو مطلق الخروج من بلد الإقامة، ويتعلق به من الأحكام:

١- ترك صلاة الجمعة، والجماعة، والعيدين، وجواز النوافل على ظهر الدابة.

٢- جواز التيمم.

٣- استحباب القرعة بين نسائه إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة.

*** السبب الثاني: المرض:**

*** وهو:** خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتیاد إلى الاعوجاج والشذوذ، أو هو: حالة تطرأ على جسم الإنسان فتؤثر عليه مما يعجزه عن القيام بالمطلوب شرعاً.

*** وقد رخص الشارع للمريض أحكاماً كثيرة؛ منها:**

١- مشروعية التيمم بالتراب من أجل الصلاة عند وجود المشقة باستعمال الماء؛ كالخوف على النفس، أو العضو، أو زيادة المرض.

٢- جواز القعود في صلاة الفرض، والاضطجاع فيها، والإيماء.

٣- جواز الجلوس في خطبة الجمعة لمن يخطب.

٤- جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، مع حصول الثواب المطلوب.

٥- جواز الفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم الفاني، مع وجوب الفدية عليه.

- ٦- مشروعية الاستنابة في أداء فريضة الحج كلها، أو بعض أجزائها (كرمي الجمار)، وإباحة محظورات الإحرام إذا احتاج المريض إليها (كلبس الثياب وحلق الشعر)، مع وجوب الفدية.
- ٧- إباحة النظر للطبيب من أجل العلاج.

* السبب الثالث: الإكراه:

- * وهو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قولٍ أو فعلٍ، بحيث لا يختار مباشرته لو خلى ونفسه، أو هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدرة الحامل على إيقاعه.
- * ومتى يعتبر الإكراه حالةً من حالات الاضطرار الشرعية؟ إذا كان تاماً لا يبقى معه قدرة ولا اختيار؛ كأن يهدد شخص غيره بما يلحق به ضرراً في نفسه، أو في عضو من أعضائه؛ مثل: التهديد بالقتل، أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء، أو بضرب شديد متوال يُخَاف منه إتلاف النفس أو العضو إن لم يفعل كذا.

* السبب الرابع: النسيان:

- * وهو: عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة.
- * ويرفع الإثم والمؤاخذه على ترك حقوق الله؛ تيسيراً على العباد، ودفعاً للحرَج عنهم^(١).

* السبب الخامس: الجهل:

- * وهو: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. وهو نوعان:
- (١) جهل لم يتسامح به الشارع ولا يعذر صاحبه: وهو: الذي يمكن الاحتراز منه، ولا يشق على من حاول ذلك، ويكون في أصول الدين والعقيدة؛ فإن الإنسان يمكنه معرفة الدين والعقيدة الصحيحة؛ فالجاهل بهذه الأمور آثم.

(١) فمن نسي صلاة، أو صوماً، أو حجاً، أو عمرة أو شيئاً من حقوق الله تعالى أو من حقوق عباده؛ [١] فإن كان مما لا يقبل التدارك؛ (كالجهاد، والجماعة): سقط وجوبه بفواته. [٢] وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله أو من حقوق عباده (كالصلاة، والزكاة، والصيام، والنذر، والديون)؛ وجب تداركه على الفور إن كان واجباً على الفور، وإن كان على التراخي فهو باق على تراخيه، والأولى تعجيله؛ لأنه مسارعة في الخيرات.

* وكذلك الحال بالنسبة للجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، والصيام، والزكاة، وحرمة الزنا، والقتل؛ فالجاهل بها كالمتمعد؛ لوضوح الأدلة والبراهين على ذلك، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، وهذا باتفاق أهل العلم.

(٢) جهل يتسامح به الشارع ويعذر صاحبه: وهو كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة، ومن أمثلته:

١- أكل طعاماً نجساً يظنه طاهراً.

٢- قتل مسلم في صف الكفار ظاناً أنه حربي.

٣- أصدر القاضي حكماً بناءً على شهادة شهودٍ زوراً جاهلاً بحالهم.

* السبب السادس: العسر وعموم البلوى:

* العسر: المشقة التي يعانيها الإنسان في أن يتجنب الشيء. وعموم البلوى: شيوع البلاء، بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه.

* وهذا السبب من أعم الأسباب وأهمها، بل أن أحكام الشرع كلها مبنية على التخفيف، وله أمثلة كثيرة، منها:

١- صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنها؛ كدم القروح، والدمامل، والقيح، والصدید.

٢- جواز الاستنجاء بالحجر، مع أنه ليس بمزيل للنجاسة كلها.

٣- مشروعية الطلاق؛ لما في البقاء على الزوجة عند التنافر والتخاصم من مشقة، وكذا مشروعية الخلع والفسخ بالعيب ونحوه.

٤- مشروعية الكفارة في اليمين والظهار؛ لما في التزام موجب ذلك من المشقة والندم.

٧- مشروعية التخيير في كفارة اليمين؛ لتكراره، بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع؛ لندرة وقوعها، ولأن المقصود الزجر عنها.

٨- مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على الجاني والمجني عليه.

٩- مشروعية الوصية عند الموت؛ ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال الحياة، وفسح له في الثلث دون ما زاد دفعًا لضرر الورثة فحصل التيسير ودفع المشقة في الجانبين.

١٠- إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ.

السبب السابع: النقص.

* وهو: ضد الكمال، وإنما كان سببًا للتخفيف؛ لأنه ربما إذا طولب من فيه النقص بالتكاليف التي يطالب بها أهل الكمال يكون قد شق عليه. ومن أمثلته:

١- عدم تكليف الصبي والمجنون، أما ضمان الإلتافات المالية للآخرين؛ فمن الضرورة؛ حماية لمال الغير.

٢- عدم تكليف النساء بكثير مما يجب من الأحكام التي أوجبها الشرع على الرجال؛ كالجماعة، والجمعة، والجهاد، وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب وغير ذلك.

* ما هي أنواع التخفيف؟ سبعة أنواع:

١- تخفيف إسقاط. ٢- تخفيف تنقيص. ٣- تخفيف إبدال. ٤- تخفيف تقديم. ٥- تخفيف تأخير. ٦- تخفيف اضطرار. ٧- تخفيف تغير.

* النوع الأول: تخفيف إسقاط:

* كإسقاط العبادات أو العقوبات عند وجود أعذارها، ومن ذلك:

١- إسقاط الخروج إلى الجماعة بسبب المرض، وشدة البرد، والمطر، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

يَأْمُرُ الْمَنَادِيَّ فَيَنَادِي بِالصَّلَاةِ: (صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)، وذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».

٢- إسقاط شرط استقبال القبلة في صلاة الخوف؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ

رُكْبَانًا﴾. قال ابن عمر: «مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها».

٣- إسقاط الحج لمن عجز عنه؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

٤ - إسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار؛ قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾، وقال ﷺ: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضِيِّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

*** النوع الثاني: تخفيف تنقيص:** أي: إنقاص العبادة لوجود العذر؛ مثل:

- ١ - تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة؛ كتثنيص الركوع والسجود وغيرهما.
- ٢ - تنقيص الجهر بالقراءة في الصلاة والتلبية للأخرس، والاكتفاء بتحريك الشفة واللسان.
- ٣ - الأسباب الموجبة للكفارة إذا اجتمعت وتداخلت؛ كما في الأيمان، والصيام، والحج، والظهار؛ يكفي المكلف أن يخرج كفارة واحدة عن واحد منها على الراجح، وكذلك الحال بالنسبة للأحداث الموجبة للطهارة؛ فإن غسلا واحداً يكفي لرفعها جميعاً.

*** النوع الثالث: تخفيف إبدال:** أي: إبدال عبادة بعبادة؛ مثل:

- ١ - إبدال الوضوء والغسل بالتميم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله.
- ٢ - إبدال القيام في الصلاة بالعود أو الاضطجاع للمريض، وإبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة.
- ٣ - إبدال العتق بالصوم في كفارات القتل الخطأ أو الظهار والإفطار عمداً في نهار رمضان عند فقد الرقبة أو العجز عنها، وكذلك إبدال الصوم بالإطعام في كفارتي الظهار والإفطار عند عدم الاستطاعة.

٤ - إبدال غسل الرجلين بالمسح على الخفين أو الجوربين.

*** النوع الرابع: تخفيف تقديم:** مثل:

١ - تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب (جمع التقديم).

٢ - تقديم الزكاة قبل حلول الحول، وتقديم زكاة الفطر في رمضان.

٣ - تقديم الكفارة على الحنث في اليمين.

* النوع الخامس: تخفيف تأخير: مثل:

- ١ - تأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء (جمع التأخير).
- ٢ - تأخير صوم رمضان للمسافر، والمريض، والحائض، والنفساء إلى ما بعده.
- ٣ - تأخير الصلاة لمن كان مشغولاً بإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق، ونحو ذلك.

* النوع السادس: تخفيف اضطرار: مثل:

- ١ - شرب الخمر للغصة، وأكل الميتة؛ خشية الموت جوعاً.
- ٢ - صلاة المُستجِر مع بقية أثر النجوى الذي لا يمكن إزالته إلا بالماء.
- ٣ - العفو عن بعض النجاسات؛ لصعوبة الاحتراز منها، ولعموم البلوى.
- ٤ - أكل النجاسة للتداوي.

٥ - التلفظ بكلمة الكفر للإكراه.

* النوع السابع: تخفيف تغير: كما في صلاة الخوف؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ...﴾.

القاعدة الرابعة: الضرر يزال

* الضرر: ما قابل النفع. ما الفرق بين (الضرر) و(الضرار)؟ قيل: الضر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل غير ذلك.

* والإزالة: الرفع.

* معنى القاعدة: أن الضرر مزال ومرفوع، وليس هناك تكليف فيه ضرر؛ فالإنسان

مكلف بأن يزيل الضرر عن نفسه ولا يجوز له أن يلحق الضرر بغيره، وهذا يشمل أمرين:

- ١ - لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ أي: لا يجوز للإنسان أن يضر شخصاً آخر في نفسه أو ماله.
- ٢ - لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر؛ إذ على المتضرر أن يراجع القضاء لتعويض ضرره.

*** ما وجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة (المشقة تجلب التيسير)؟**

*** مُتَّحِدَةٌ أو متداخلة معها؛ ووجه ذلك:** أن قاعدة المشقة تجلب التيسير فيها رفع للخرج، وما لا حرج فيه لا ضرر فيه، وكلُّ ما ينطَبِقُ على قاعدة المشقة تجلب التيسير داخل في قاعدة: (الضرر يزال)؛ لأنَّ المشقَّات أضرار، وقد رفعها الله ﷻ.

*** ما هو دليل هذه القاعدة؟**

*** قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».**

*** ما الذي ينبني على هذه القاعدة من أبواب الفقه؟**

١ - الردُّ بِالْعَيْبِ لِلْمُشْتَرِي فيما إذا ظهر بالمبيع عيب؛ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم، فإذا وُجِدَ عَيْبٌ جاز له التَّدَاوُلُ في إزالة الضرر عنه.

٢ - جميع أنواع الخيارات؛ لأنها شُرِعتْ لدفع الضَّرَرِ عن المشتري أو البائع أو هما معًا.

٣ - الْحَجَرُ؛ فقد شُرِعَ لدفع الضَّرَرِ؛ محافظة على مال غير القادر على التصرف السليم من الضياع، وحتى لا يسعى في الأرض بالفساد.

٤ - الشُّفْعَةُ؛ شرعت لدفع الضرر؛ فَإِنْ رَغِبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في بيع حصةٍ من داره أو أرضه؛ فَرُبَّمَا أذى المشتري الشريك الآخر بهذا الجوار؛ فَجُعِلَ له الحَقُّ في أولَوِيَّةِ الشُّرَاءِ.

٥ - الحدود: فقد شرعت لدفع الضرر عن المجتمع.

٦ - القسمة: وشرعت لدفع الضرر بين الشريكين أو الشركاء.

٧ - دفع الصائل: شُرِعَ لإبعاد ضرره عن الناس.

٩ - قتال المشركين: شرع لدفع الضرر المترتب على العدوان.

١٠ - قتال البغاة؛ شُرِعَ لدفع ضررهم.

١١ - تنصيب القضاة: شرع لدفع ضرر الخصوم

١٢- مريض به جرح لو سَجَد سال الدم من جرحه؛ فيُصَلِّي قاعدًا ويومئ.

* ما هي القواعد المتفرعة عن قاعدة: (الضرر يزال)؟

- ١- الضرورات تبيح المحظورات.
- ٢- ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
- ٣- الضرر لا يزال بالضرر.
- ٤- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما.
- ٥- درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

* أولًا: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

* ما هي مراتب تناول الخمس؟

(١) الضرورة: بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك؛ وهذا يبيح تناول الحرام.

(٢) الحاجة: ما تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة؛ كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة؛ وهذا لا يبيح تناول الحرام، ويبيح الفطر في رمضان.

(٣) المنفعة: ما يُتوصَّل به الإنسان إلى مطلوبه؛ كالذي يشتهي خبز البر، ولحم الضأن.

(٤) الزينة: التجميل والتحسين بزيادة أشياء على الأصل؛ كالذي يشتهي الحلوى والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.

(٤) الفضول: هو التوسع بأكل الحرام والشُّبهة.

(٥) المحظورات: المحظور: الحرام المنهي عن فعله.

* معنى القاعدة: أن حالة الاضطرار الشديد تبيح ارتكاب المحظور المنهي عنه، والمقصود

بالإباحة هنا: [١] رفع الائم والمؤاخذه، [٢] ورفع العقاب عن الجاني في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، والإكراه على الزنا، [٣] أما إذا كان المحظور يتعلق بحق مالي؛ فإنه يلزمه الضمان.

* من أدلة القاعدة:

- ١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
- ٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾.
- ٣ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ﴾.

* من أمثلة القاعدة وفروعها:

- ١ - جواز أكل الميتة عند المَخْمَصَة.
- ٢ - التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الشديد.
- ٣ - إتلاف بعض المال محافظة عليه (كإلقاء بعض المال من سفينة أوشكت على الغرق).
- ٤ - دفع الصائل ولو أدى إلى قتله؛ لإبعاد ضرره عن النفس.
- ٥ - لو عمَّ الحرام في قُطْرٍ؛ فيجوز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة.
- ٦ - جواز قطع العضو المصاب بمرض سارٍ؛ حفاظاً على باقي البدن.

* ثانيًا: قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:

* معنى القاعدة: أن الشيء الذي يجوز فعله بناءً على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة الضرورة، ولا يجوز استباحة أكثر مما تزول به الضرورة.

* أمثلة:

- ١ - يجوز للمُضْطَرَّ أن يأكل من الميتة بقدر ما يسدُّ رَمَقَهُ، ولا يزيد على ذلك، فإن زاد أثم.
- ٢ - لا يجوز للطبيب الذي يُعالج المرأة أن ينظر إلى العورة إلا بقدر الضرورة اللازمة للعلاج.
- ٣ - من استُشِيرَ في خاطب اكتفى بالتعريض (كأن يقول: لا يصلح لكم)، ولا يعدل إلى التصريح، إلا إذا كان المستشير لا يفهم إلا بالتصريح؛ فيكون ضرورةً في هذه الحال.
- ٤ - إذا أكره على طلاق زوجته؛ فيحلُّ له أن يطلقها طلاقاً واحدة فقط، ولا يزيد على ذلك، فإذا زاد على ذلك وقع الطلاق؛ لوجود الاختيار.

* ومما يعد بياناً وتكميلاً لهذه القاعدة: قاعدة: (ما جاز لعذر بطل بزواله)؛ مثال: يبطل التيمم بالنسبة للمريض ببرئه، وبالنسبة لمن انقطع عن استعمال الماء لشدة البرد بزوال البرد، وبالنسبة لفاقد الماء يبطل التيمم بوجوده، ويبطل المسح على الجبيرة ببرء الجرح.

* ثالثاً: قاعدة الضرر لا يزال بالضرر:

* معنى القاعدة: لا يجوز إزالة الضرر الواقع بإحداثٍ ضررٍ آخرٍ مثله أو أكثر منه.

* ومن فروع هذه القاعدة:

- ١- لا يجوز الإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج مثله.
 - ٢- إذا ظهر في المبيع عيب قديم، وحدث عند المشتري عيب جديد؛ امتنع رد المبيع بالعيب القديم لتضرر البائع بالعيب الحادث؛ إلا أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع بالنقصان.
 - ٣- لو وقع دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسرها كُسِرَتْ وعلى صاحبه الأرش؛ لأن في عدم وجوب الأرش على صاحب الدينار إزالة للضرر عنه بضرر صاحب المحبرة.
 - ٤- إذا تعسرت ولادة المرأة والولدُ حيٌّ في بطنها، وخيف على الأم؛ فيمتنع تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر موهوم، ولا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
- * رابعاً: قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما.
- * معنى القاعدة: إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد من الآخر؛ يُتَحَمَّلُ الضرر الأخف، ولا يرتكب الأشد.

* ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها:

- ١- رجلٌ به جرح لو سجد في صلاته سال دمه؛ فيصلّي قاعداً ويومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث عند من يوجب انتقاض الوضوء من الدم.
- ٢- تملك الشفيع لما أحدثه المشتري في العقار بقيمته؛ كأن يُحْدِثَ المشتري أبنية، أو يغرس شجراً، ثم يظهر المستحق بالشفعة؛ فيُجَبَرُ على أخذ المشفوع مع قيمة البناء الذي أحدثه المشتري؛ لأن هذا الضرر أخف من ضرر المشتري لو أجبرناه على هدم البناء وقلع الشجر.

٣- لو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة منهم جاز دفع المال إليهم، واستنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره؛ لأن مفسدة بقاؤهم في أيديهم أعظم من مفسدة بذل المال لهم.

٤- نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة؛ كتوسيع الطريق العام على أن يعطي المالك ثمنه بتقدير الخبراء العدول.

* خامسًا: قاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح:

* درء المفساد: دفعها ورفعها وإزالتها.

* ومعنى القاعدة: إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة.

* دليل القاعدة:

* من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾؛ ففي سب الكفار مصلحة (تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله)، ولكن لما تضمن مفسدة (مقابلتهم السب بسب الله ﷺ)؛ نهى الله سبحانه عن سبهم درءًا لهذه المفسدة.

* ومن السنة:

١- قال رسول الله ﷺ: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

٢- وقال ﷺ لعائشة: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكُعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أُسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ قُرِيشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا»؛ أي: بابًا؛

٣- وقالت عائشة عن السحر: أفلا استخرجته؟ فقال ﷺ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنْتُ الْبُتْرُ».

٤- أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَنْتَارَكُمْ؟» فَأَقَامُوا؛ فَالسُّكْنَى بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ فِيهَا مَصْلَحَةٌ، لَكِنْ يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ، هِيَ إِخْلَاثُهُمْ جَوَانِبَ الْمَدِينَةِ؛ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ انْتِقَالَهُمْ.

* من فروع هذه القاعدة:

- ١ - منع التجارة بالمخدرات والمسكرات ونحوها، ولو كان في ذلك أرباح ومنافع.
- ٢ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم.
- ٣ - تخليل الشعر سنة في الطهارة؛ ولكنه يكره للمحرم؛ لخوف سقوط شعر منه.
- ٤ - قطع اليد المتأكلة حفظاً للروح؛ إذا كان الغالب السلامة بقطعها.
- ٥ - جواز منع الحمل أو تنظيمه؛ إن كان الحمل أو توالي الإنجاب يضر بالأم.
- ٦ - أداء العبادة وقت إجراء العملية: يجمع الطبيب جمع تأخير إذا انتهت العملية قبل خروج وقت الصلاة الثانية، أما إذا كانت العملية قبل صلاة الفجر - مثلاً - فإنه يُعذر في تأخير الصلاة عن وقتها، ولو كانت أكثر من فرض.
- ٧ - نسبة نجاح العمليات الجراحية: من شروط إجراء العمليات الجراحية أن يغلب على الظن نجاحها، أما إن غلب على الظن فشلها؛ فلا يحل إجراؤها، ولو أذن المريض؛ لأن درء مفسدة فقدته حياته أو لعضو من أعضائه أهم من جلب مصلحة احتمال نجاح العملية؛ يدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.
- ٨ - لبس الحرير للرجال كوصفة طبية للعلاج؛ يدل على ذلك: «أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما»، وعن عرفة بن أسعد رضي الله عنه قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من ورق، فأتيت علي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفاً من ذهب».
- ٩ - منع المريض من المباحات؛ إذا كان يترتب تناولها ضرر على المريض، كمنعه من غذاء معين، أو من استخدام بعض الأدوية لمصلحته.

القاعدة الخامسة: العادة مُحَكَّمة

* العادة: من (العُود) وهو التكرار؛ لأن صاحبها يعاودها؛ أي: يرجع إليها مرة بعد أخرى.
* واصطلاحًا: ما يستقر في النفوس من الأمور المعقولة المتكررة عند ذوي الطباعة السليمة.

* والعُرف لغة: مأخوذٌ من مادة (عَرَفَ)؛ وهي تدلُّ على: [١] تتبع الشيء، [٢] والسكون والطمأنينة.

* واصطلاحًا: ما اعتاده الناس وألفوه من قول أو فعل، واستقرَّ في نفوسهم، وارتضه عقولهم، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، دون أن يعارض كتابًا أو سنة.

* ما الفرق بين العرف والعادة؟ [١] قيل: لا فرق بينهما، وهما: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. [٢] وقيل: العرف مخصوص بالأقوال، والعادة مخصوصة بالأفعال. [٣] وقيل: العادة أعم من العرف؛ لأن العادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية، بخلاف العرف فلا يكون إلا من جماعة.

* معنى القاعدة: أن الأحكام تثبت على وفق ما تقضي به العادة أو العرف، إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.

* الأصل الشرعي المثبت لهذه القاعدة: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»؛ والصَّوابُ أنَّه من قول ابن مسعودٍ موقوفًا عليه، ويمكن أن يُستدلَّ لها بأدلةٍ أخرى:

* أولاً: من الكتاب:

١- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾؛ والعُرف: ما يتعارف الناس، أو يكون من عاداتهم ويتعاملون به في معاملاتهم.

٢- قوله تعالى: ﴿... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾؛ فوكلَّ الله ذلك إلى عرف الناس وعاداتهم، وهم متفاوتون في طعامهم.

٣- قوله سبحانه: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛ لأنه إذا لم يراعَ العرفُ في تشريع الأحكام؛ وقع الناس في الضيق والحرج.

٤- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.

* ثانيًا: من السنة:

١- قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال ﷺ: «خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ فتأخذ المقدار الذي يعتبره العرفُ كافيًا.

٢- قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»؛ ولم يُعَيِّن ﷺ نوع القبض، بل وكل ذلك لأعراف الناس.

٣- قدّم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسَلِفُونَ في التمر السنة والسنتين فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ فأقرهم النبي ﷺ بناءً على العرف الموجود، ونظّم عملية التبادل ليقطع النزاع.

* ما هي شروط اعتبار العادة؟

(١) أن تكون العادة مضطردة أو غالبية؛ أي: أن تكون العادة مستمرة، وأن يكون العمل بها كثيرًا، ولا يتخلف إلا قليلًا.

(٢) أن تكون العادة مقارنة لحصول الشيء أو سابقة عليه؛ أي: أن تكون موجودة وقت وجود الواقعة حتى يصح حملها عليها، وعليه: فلا عبرة بالعادة الحادثة بعد التصرف، أو السابقة عليه، وتغيرت قبل إنشاء التصرف.

(٣) ألا تكون العادة مخالفة [١] لنص الشارع (كأن يتعارف الناس على شرب الخمر، ولعب الميسر، ومشي النساء وراء الجنائز، وكشف بعض العورة)، [٢] ولا لشرط المتعاقدين (فلو استأجر أجيرًا للعمل من الظهر إلى العصر فقط؛ ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلد هكذا!).

* ما هي أنواع العادة؟

* أولاً: باعتبار صدورها من كل الأشخاص أو بعضهم: ثلاثة أنواع:

- (١) عادة عرفية عامة: ما اتفق عامة الناس على العمل بها في كافة الأمصار؛ مثل: إذا حلف إنسان ألا يضع قدمه في دار فلان؛ فهو في العرف العام بمعنى الدخول.
- (٢) عادة عرفية خاصة: ما اتفق الناس على العمل بها في بلد معين، أو اصطلاحاً لطائفة مخصوصة، كالرفع للفاعل والنصب للمفعول عند النحاة.
- (٣) عادة عرفية شرعية؛ كالصلاة، والزكاة، والحج؛ فإذا أطلقت لم يتبادر إلى الذهن إلا المعنى الشرعي.

* ثانياً: باعتبار ثبوتها واستمرارها: نوعان:

- (١) العادة الشرعية التي أقرّها الشرع أو نفاها؛ وهذا النوع ثابت كسائر الأمور الشرعية؛ كما في الأمر بإزالة النجاسات، وستر العورات، ونحوه من العوائد الجارية في الناس؛ فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبدل لها، وإن اختلفت آراء المكلفين فيها.
 - (٢) العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي؛ وهذا النوع قد تكون العوائد فيه ثابتة وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها.
- * فمن أمثلة العوائد الثابتة: وجود شهوة الطعام والشراب والجماع، وأشباه ذلك؛ وهذه العادة لا كلام في اعتبارها، والبناء عليها، والحكم على وفقها دائماً.

* أما المتبدلة فلها صور منها:

- ١ - ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس؛ مثل: كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع؛ فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قاذحاً في العدالة، وعند أهل المغرب غير قاذح.

٢- ما يختلف في التعبير عن المقاصد؛ فتصرف العبارة من معنى إلى معنى؛ وهذا المعنى يجري كثيرًا في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحًا.

٣- ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف؛ كالبلوغ؛ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض، أو بلوغ سن من يحتلم أو تحيض.

٤- ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها؛ كما إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول.

*** ثالثًا: باعتبار وقوعها في الوجود: نوعان:**

(١) عادة عامة لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال؛ كالأكل، والشرب، والفرح، والحزن، وتناول الطيبات، واجتناب الخبائث، وما أشبه ذلك.

(٢) عادة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال؛ كهيئات اللباس، والمسكن، ونحو ذلك.

*** من فروع هذه القاعدة والمسائل المبنية عليها:**

١- أقل الحيض وأكثره وغالبه، ثبت بالاستقراء؛ أي: التتبع والسؤال عن أحوال النساء وعادتهن في الحيض.

٢- حد الماء الجاري؛ بُني الحكم فيه على عرف الناس وعادتهم؛ فما يعده الناس جاريًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه.

٣- الأفعال المنافية للصلاة؛ القليل منها لا يفسد الصلاة والكثير يفسدها، والمرجع في القلة والكثرة إلى العرف والعادة.

٤- بيع المعاطاة: يعد من المسائل التي استندت إلى العرف وعادة الناس.

٥- الاستصناع: وهو عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله؛ وصورته: أن يطلب إنسان من الصانع أن يعمل له شيئًا مادته من عنده على وجه مخصوص. وهذا العقد قد تعارف الناس وجرى عليه التعامل فجاز استحسانًا مبنياً على عرف الناس وعادتهم.

- ٦- التأخير المانع من الرد بالعيب مرجعه إلى العادة؛ فمن اشترى مبيعًا فوجد به عيبًا تنقص به قيمته فله رده فور اكتشاف العيب وأخذ جميع ماله، والمعتبر في الفور العادة والعرف.
- ٧- الحرز في السرقة، المحكَّم فيه العرف؛ فإنه لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة.
- ٨- الهدايا التي يقدمها الخاطب إلى خطيبته ترجع إلى العرف وتتبع عادة الناس، ما لم يكن هناك شرط يقضي بغير ذلك.
- ٩- خصال الكفاءة في النكاح يعول في معرفتها على ما تعارفه الناس.
- ١٠- أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والإمامة والأذان؛ أفنى المتأخرون من العلماء بجوازه اعتبارًا بعادة الناس نظرًا لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصدر الأول.
- ١١- منع الزواج العرفي بسبب ظهور عادة التوثيق والتسجيل.

دراسة تحليلية لبعض القواعد الكلية غير المشهورة

* وفيها خمس قواعد:

- ١- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
- ٢- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
- ٣- الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.
- ٤- التابع تابع.
- ٥- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

القاعدة الأولى: الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد

- * الاجتهاد لغة: بذل المجهود لنيل المقصود، ولا يُستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة.
- * واصطلاحًا: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي^(١). * النقص: الإبطال.

(١) (بذل الوسع): أن يحس في نفسه العجز عن الزيادة على ما بذله. (الفقيه): المجتهد، (لتحصيل ظن): يفيد أنه لا اجتهاد في القطيعة؛ كأركان الإسلام الخمسة. (بحكم شرعي): خرج به الحكم العقلي أو اللغوي أو الحسي.

* ما هي شروط المجتهد؟

- ١- العلمُ بآياتِ الأحكام من كتابِ الله، والعلمُ بالسُّنة. ٢- معرفةُ مسائل الإجماع.
- ٣- العلمُ بالقياس، وشرائطه المُعتبرة. ٤- العلمُ بلغة العرب. ٥- كيفية النَّظر.
- ٦- معرفةُ النَّاسِخِ والمنسوخ. ٧- معرفةُ حال الرُّوَاة، وطُرُق الجرح والتَّعديل.

*** شرح القاعدة:** إذا وُجد اجتهاد ثم تغيَّر هذا الاجتهاد باجتهاد آخر، فالاجتهاد الثاني لا يبطل الأول، وإنما يعمل بالثاني في المستقبل؛ بشرط أن يكون الاجتهاد الثاني مثل الأول، فإذا كان الثاني أولى وأوضح من الأول فإنه يُنقض به.

* دليل القاعدة:

- ١- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك.
- ٢- أن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه.
- ٣- أن عمر رضي الله عنه قضى في المسألة المُشتركة بقضاء، ثُمَّ قضى فيها بعد فترة من الزَّمن بقضاءً آخر، وقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا».

* ما الذي يترتب على هذه القاعدة؟

- ١- لو تغيَّر اجتهاده في القبلة عَمِلَ بالثاني ولا قضاء، حتى ولو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
- ٢- لو اجتهد فظنَّ طهارة أحد الإناءين، فاستعمله وترك الآخر، ثم تغيَّر ظنُّه؛ لا يعمل بالثاني بل يتيمم.
- ٣- لو شهد الفاسق فرُدَّت شهادته فتاب وأعادها؛ لم تُقبَل.
- ٤- لو ألحقه القائف بأحد المُتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يُقبَل، ولو ألحقه القائف بأحدهما فجاء قائف آخر لحقه بالآخر لم يلحق به؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
- ٥- لو حكم الحاكم بشيء ثم تغيَّر اجتهاده لم ينقض الأول، وإن كان الثاني أقوى؛ غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني، بخلاف ما لو تيقن الخطأ.

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

* **الحلال:** ما جزم الشرع بحله، أو: ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة له، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه. أو: ما لم يدل دليل على تحريمه.

* **الحرام:** ما جزم الشرع بحرمة، أو: هو ما في ذاته صفة محرمة؛ كالإسكار في الخمر، أو في سببه ما يجر إلى خلل فيه؛ كالبيع الفاسد.

* **معنى القاعدة:** إذا اجتمع في أمر ما يقتضي الحل والحرم؛ فإنه يُقدّم جانب الحرمة^(١).

* فروع القاعدة:

١ - إذا تعارض دليلان؛ أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة؛ قُدّم التحريم في الأصح^(٢). * أمثلة:

١ - سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين أختين بملك اليمين فقال أحلتها آية، وحرمتها آية والتحريم أحب إلينا؛ والآية المحللة: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، والآية المحرمة: قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

ملخصات مجانية

(١) وتفصيل هذه القاعدة: أنَّ الحرام إما أن يُستهلك أو لا؛

١ - فإن كان مما يستهلك فلا أثر له غالبًا؛ مثل: الطيب يحرم على المحرم ولكن لو أكل شيئًا فيه طيب قد استهلك لم تجب الفدية عليه، والمائعات يمتنع عن استعمالها في الطهارة، وإذا خالطت الماء واستهلك سقط حكمها.

٢ - وإن كان مما لا يستهلك؛ فإن أمكن التمييز وجب؛ مثل: لو اختلط درهم حرام بدرهم حلال، فيحرم التصرف فيها حتى يميزه، وإن لم يمكن التمييز ننظر، إن كان غير منحصر يعفى عنه. وإن كان محصورًا فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطًا.

(٢) الدليلان المتعارضان؛ إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا؛ فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما وجوبًا، وإن لم يمكن الجمع بينهما؛ فإن علم التاريخ بينهما فينسخ المتقدم بالتأخر، وإن لم يعلم التاريخ بينهما فيجب على المجتهد التوقف إلى ظهور مرجح لأحدهما، وقد غلب الأئمة الأربعة جانب التحريم؛ لوجود المرجح (وهو الاحتياط).

- ٢- تعارض قوله ﷺ: «لك من الحائض ما فوق الإزار»، وقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ فالحديث الأول: يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة. والحديث الثاني: يقتضي إباحة ما عدا الوطء؛ فيرجع جانب التحريم احتياطاً لأن الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه.
- ٣- لو اشتبهت محرّم (بنسب أو رضاع أو مصاهرة) بأجنبيات محصورات؛ حرّم عليه أن يتزوج منهن احتياطاً للأبضاع مع انتفاء المشقة باجتنابهن.
- ٤- من أحد أبويها كتابي، والآخر مجوسي أو وثني؛ لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي الأب في الأظهر؛ تغليياً لجانب التحريم؛ وهذا إذا كانت صغيرة، فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منها لحقت به فيحل نكاحها.
- ٥- لو أنّ حيواناً أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول (كمتولد بين كلب وشاة)؛ لا يحل أكله، ولو قتله محرّم بحجّ أو عمرة؛ ففيه الجزاء؛ تغليياً للتحريم في الجانبين.
- ٦- لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي (كأن أمرا السكين على حلق شاة)؛ لم يحل؛ تغليياً للتحريم على التحليل.
- ٧- إن أسلم كافراً وتحتّه أكثر من أربع زوجات؛ فيحرم الوطء قبل أن يختارَ أربعاً منهن.
- ٨- لو تلفظ الجنب بالقرآن بقصد القراءة (محرم) والذكر (مباح) معاً؛ فإنه يحرم.
- * مستثنيات القاعدة:**

- ١- الاجتهاد في الأواني والثياب؛ مثال: اشتبه على شخص إناء به ماء طاهر بإناء به ماء نجس؛ فمقتضى القاعدة أنه لا يستعمل أحدهما، ولكن خرج هذا الفرع عن القاعدة؛ فقالوا: يجب أن يجتهد ويتحرى في تحديد النجس من الطاهر، ويتطهر بما ظن بالاجتهاد طهارته منهما.
- ٢- الثوب المنسوج من حرير وغيره؛ يحل إن كان الحرير أقل وزناً، وكذا إن استويا في الأصح؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة بخلاف ما إذا زاد وزناً.

٣- لو رمى سهمًا إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات قبل وصوله الأرض أو بعده، فإنه يحل؛ لأن الوقوع على الأرض لا بد منه فعفي عنه؛ مع أن مقتضى القاعدة: عدم الحل؛ لأنه اجتمع في الصيد المحلل (وهو إصابة السهم)، والمحرم (وهو السقوط على الأرض).

٤- معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه؛ لا يحرم في الأصح؛ رفعًا للخرج عن العباد وتيسيرًا لهم، ولكن يكره.

٥- لو علف الشاة علفًا حرامًا، لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه أورع.

٦- لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر؛ جاز الصيد.

قاعدة: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدم المانع

* وهي فرعٌ من فروع قاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وداخله فيها.

* المانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته؛ كالحيض بالنسبة إلى الصلاة؛ يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة وصحتها، ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة وصحتها ولا عدمها.

* وينقسم المانع إلى قسمين:

(١) مانع الحكم: ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم رغم وجود سببه واستيفاء شروطه.

(٢) مانع السبب: الذي يؤثر في السبب؛ بحيث يطل عمله، ويحول دون اقتضائه للمُسبَّب.

* المقتضي: وصف وجودي يلزم من وجوده وجود الحكم.

* معنى القاعدة: إذا كان للشيء دواعٍ تقتضي تسويغهُ، ومحاذيرٌ تستلزمُ منعه، يُرَجَّح منعه؛ إذ درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتناؤه بالمأمورات؛ قال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

* فروع القاعدة:

١- لو استشهد الجنب فالأصحُّ أنه لا يُغسَّل؛ هنا تعارض مقتضى الغسل وهو الجنابة، والمانع من الغسل وهو الشهادة؛ فيغلب المانع ولا يُغسَّل.

٢- لو ارتد الزوجان معاً؛ تشطر الصداق في الأصح كما لو ارتد وحده^(١).

القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب

* الإيثار: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وعكسه: الأثرة: وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه.

* القُربُ: جمع قربة وهي ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى.

* المكروه: هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.

* بيان معنى القاعدة: أن إيثار الغير وتقديمه على نفسه في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى (مثل: الإيثار بالصَّفِّ الأوَّل)؛ مكروه، أما في الأمور المتعلقة بحفظ النفس وأموال الدنيا (كالمضطرَّ يؤثرُ بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مُسْلِماً)؛ فمحمود؛ قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

* حكم إيثار عائشة رضي الله عنها ودفن عمر رضي الله عنه في حجرتها: هذا إيثار لمن رأى أنه أولى منه، ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإيثار بشرا به من الشاب الجالس عن يمينه لمن هو أسنُّ منه في الجانب الآخر.

القاعدة الرابعة: التابع تابع

* التابع: ما لا يوجد مستقلاً بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره.

* معنى القاعدة: الشيء الذي جعل تابِعاً لشيء آخر في الوجود؛ لا بد أن يكون تابِعاً له في الحكم، لا يفرد له حكم مستقل عن متبوعه، بل يسري عليه ما يسري على متبوعه.

(١) ١- إذا ارتدت الزوجة قبل الدخول: سقط مهرها؛ لأن الردة فُرقة وجدت منها، وكل فرقة وجدت منها أو بسببها فإنها تسقط الصداق.

٢- إذا ارتد الزوج: سقط نصف المهر لأن رده فرقة منه، وكل فرقة لا منها ولا بسببها تشطر الصداق.

٣- إذا ارتد الزوجان معاً؛ في هذه المسألة وجد مانع: وهو ارتداد الزوجة إذ يُسْقَطُ المهر. ومقتضي: وهو ارتداد الزوج معها؛ إذا يوجب نصف المهر. فيغلب المانع على المقتضي.

* أنواع التبعية: التبعية نوعان:

- (١) تبعية مع الاتصال بالمتبوع: فيلتحق به لتعذر انفراده عنه؛ كذكاة الجنين بزكاة أمه، وكذلك تبعية الحمل في العتق والبيع، وتبعية الغرس للأشجار والأشجار للدار.
- (٢) تبعية بعد الانفصال: كالصبي إذا أسر أحد أبويه فإنه يتبعه، وإن كان منفصلاً عنهما، وكذلك ولد المسلم يتبعه إذا كانت أمه كافرة.

* ومما يثبت تبعاً ابتداءً: إذا صاموا بشهادة واحدة ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال في الإفطار فالأصح: ثبوته تبعاً؛ مثل: شهادة النساء على الولادة؛ تثبت ويثبت النسب تبعاً، ولو شهد النسوة بالنسب ابتداء لم يسمع.

* فروع القاعدة:

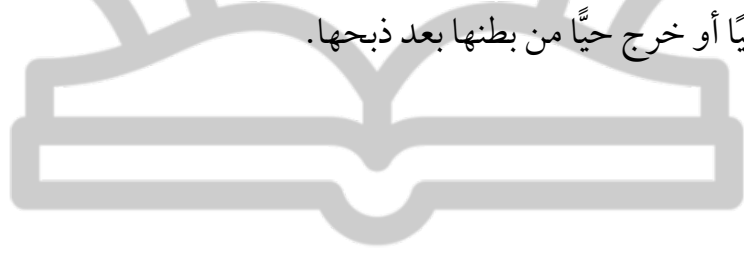
١ - توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار تدخل في البيع؛ مثال: إذا باعه داراً دخل في البيع ما اشتملت عليه من بناء وسقوف وكل ما كان متصلاً بينانها؛ من الأبواب، والميازيب، وغيرها وإذا باعه قفلاً دخل في المبيع مفتاحه، وإذا قال: بعثك هذا البستان فالبيع متوجه إلى الأرض، ويدخل في البيع تبعاً الشجر والغراس والنخل وكل ما له من النبات أصل.

٢ - خطاب الله لرسوله ﷺ يعم الأمة؛ مثال: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ﴾.

٣ - قاعدة (التابع لا يفرد بالحكم)؛ أي: أن الشيء الذي لا يوجد مستقلاً بنفسه بل وجوده تبعٌ لغيره لا يجوز إفراده بالحكم؛ ومن مسائل هذا الفرع: أنه إذا باع حاملاً من غير تعرض لدخول الحمل أو عدمه، دخل الحمل في البيع تبعاً بالإجماع، لكن لو باع الحمل وحده لم يصح لأن الحمل تابع لأمه والتابع لا يفرد بالحكم.

٤ - قاعدة: (التابع يسقط بسقوط المتبوع)؛ ومن أمثلة هذه القاعدة: الإيمان بالله أصل، وجميع الأعمال فروعه؛ فإذا زال الإيمان حبطت جميع الأعمال؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾. وكذلك: بطلان صلاة المأموم بالتقدم على إمامه في الوقوف أو التكبير، إذ لا يصح تقدم المأموم على الإمام في الموقف ولا في تكبيره الإحرام ولا في سائر الأفعال.

٥ - قاعدة: (يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا)؛ ومن أمثلة هذه القاعدة: الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعًا. البيع الضمني: يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل. لو اجتمع بعد غسل النجاسة تغير اللون والرائحة فإنه يضر، ولو انفرد أحدهما لم يضر. لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع فإن باعه مع الأرض جاز تبعًا. الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند الأئمة الأربعة؛ لتبعيته لأمه في الذبح لأن زكاة أمه زكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًا أو خرج حيًا من بطنها بعد ذبحها.



إشراقة

ملخصات مجانية